ARTICLE 18.- Le bâtonnier représente l'ordre des avocats dans tous les actes de la vie civile.

Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre.

ARTICLE 19.- L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année, sous la présidence du bâtonnier ou d'un membre du conseil de l'ordre, ou, à défaut du plus ancien des avocats présents dans l'ordre du tableau.

Elle ne peut examiner que les questions qui lui sont soumises, soit par le conseil, soit par un de ses membres, à la condition qu'il en ait informé le conseil quinze jours à l'avance..

Le conseil statue dans le délai de deux mois, non compris les vacances judiciaires sur les questions examinées en assemblée générale. En cas de rejet, le conseil motive sa décision.

Les décisions du conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine assemblée. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats inscrits.

T I T R E III

DU STAGE.

ARTICLE 20.- Toute personne qui demande son admission au stage du barreau doit être âgée de vingt et un ans au moins et est tenue de fournir au conseil de l'ordre :

1°- Un extrait de son acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu

2°- Un extrait de son casier judiciaire ;

3°- Les pièces établissant qu'elle possède la qualité de citoyen Dahoméen ;

4°- Le diplôme de licencié en droit ;

5°- Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Une enquête sur la moralité du postulant est faite par les soins du conseil de l'ordre.

ARTICLE 21.- Les postulants doivent, avant d'être admis au stage et sur la présentation du bâtonnier de l'ordre, prêter devant la Cour d'Appel serment en ces termes ;

"Je jure de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes moeurs, à la sûreté de l'Etat et à la paix publique et de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques".

.../...

ARTICLE 22.- L'admission au stage est prononcée par le conseil de l'ordre dans les deux mois de la réception de la demande.

Elle peut intervenir à n'importe quelle époque de l'année judiciaire. Celle qui sera postérieure au 1er Janvier ne comptera, dans le calcul de la durée du stage, qu'à partir du 1er Octobre suivant.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 17 sont applicables à la décision portant admission au stage ; celles des alinéas 3,4 et 5 du même article sont applicables aux refus d'admission.

ARTICLE 23.- Les avocats stagiaires sont inscrits sur une liste du stage d'après la date de leur admission.

ARTICLE 24.- Le stage comporte nécessairement :

1°- L'assiduité aux exercices du stage, organisé conformément aux dispositions du règlement intérieur du barreau ;

2°- L'assiduité à l'enseignement des règles, traditions et usages de la profession ;

3°- La fréquentation des audiences ;

4°- Le travail effectif pendant la durée du stage, soit dans un cabinet d'avocat, soit au parquet, le conseil de l'ordre devant prendre les mesures nécessaires pour faciliter l'exécution de cette disposition.

Le licencié en droit, admis au stage, ne peut prendre le titre d'avocat qu'en le faisant suivre du mot "stagiaire".

La durée du stage est de deux années.

Tout avocat stagiaire travaillant effectivement dans un cabinet d'avocat peut, sous la responsabilité de cet avocat, exercer les attributions de celui-ci en son nom, notamment au cas d'une absence temporaire de l'avocat.

ARTICLE 25.- A l'expiration du délai du stage, un certificat qui en constate l'accomplissement est délivré, s'il y a lieu, au stagiaire, par le bâtonnier.

Si le bâtonnier, sur avis du Conseil de l'Ordre, estime que le stagiaire n'a pas satisfait aux obligations résultant des prescriptions de l'article 24, il peut, après l'avoir entendu, prolonger le stage de deux fois une année.

A l'expiration de la quatrième année, le certificat est, dans tous les cas, délivré ou refusé.

.../...

Le refus du certificat ne peut être prononcé que par une décision motivée du Conseil de l'Ordre.

Cette décision peut être déférée à la Cour d'Appel par l'intéressé dans les conditions fixées à l'article 17.

ARTICLE 26.- Le Conseil de l'Ordre peut accorder une exemption totale ou partielle du stage aux avocats stagiaires et secrétaires d'avocats, avoués et clercs d'avoués, tous licenicés en droit, exerçant ou ayant exercé dans un autre Etat de droit français ou inscrits en vertu de l'article 5 paragraphe 2.

Sont dispensés du stage les anciens membres de la Cour Suprême, les anciens magistrats de l'Ordre judiciaire, tous licenciés en droit et ayant au moins deux ans de fonction, les professeurs et agrégés des facultés de droit de l'Etat, les avocats énumérés au précédent alinéa ayant plus de cinq ans d'inscription et les avoués licenciés en droit, ayant exercé leur profession pendant cinq ans.

T I T R E IV

DE LA DISCIPLINE

ARTICLE 27.- Le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline, poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage.

Il agit soit d'office, soit à la demande du procureur général, soit à l'initiative du bâtonnier.

Il statue dans tous les cas par arrêté motivé et prononce, s'il y a lieu, l'une des peines disciplinaires ci-après précisées.

ARTICLE 28.- Les peines disciplinaires sont :

- L'avertissement ;
- la réprimande ;
- L'interdiction temporaire, laquelle ne peut excéder trois ans ;
- La radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage.

L'avertissement, la réprimande ou l'interdiction temporaire peuvent comporter, en outre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.

L'avocat radié ne peut se faire inscrire au tableau ni au stage d'aucune autre juridiction dahoméenne.

.../...

ARTICLE 29.- Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé, avec délai d'un mois.

ARTICLE 30.- Le bâtonnier notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute décision du conseil de discipline à l'avocat qui en est l'objet, dans les dix jours de sa date.

Il la notifie également au procureur général en son parquet dans les trois jours de sa date, lorsque le conseil de l'ordre a été saisi par celui-ci, et dans les autres cas, seulement lorsque l'interdiction temporaire ou la radiation ont été prononcées.

Le procureur général assure et surveille l'exécution de ces peines disciplinaires.

Les plaintes relatives à l'exercice de la profession d'avocat pour des faits relevant de la discipline, transmises aux fins de poursuite par le procureur général au conseil de l'ordre, devront faire l'objet d'un accusé de réception dans les huit jours. Si dans un délai de trois mois lorsque l'avocat intéressé est présent sur le territoire de la République et de six mois lorsqu'il est absent, aucune décision du conseil de discipline n'est intervenue, le procureur général pourra saisir directement la Cour d'Appel qui statuera au fond dans les conditions fixées ci-après.

La même règle s'appliquera lorsque le procureur général ayant connaissance d'une plainte portée devant le conseil de l'ordre pour les faits relevant de la discipline en aura avisé ledit conseil et qu'aucune décision ne sera intervenue dans les mêmes délais, à compter de cet avis dont il devra être accusé réception dans les huit jours.

ARTICLE 31.- Le procureur général peut, quand il le juge nécessaire, requérir qu'il lui soit délivré une expédition de toute décision rendue par le conseil de l'ordre en matière disciplinaire lors même qu'elle ne doit pas lui être obligatoirement notifiée en vertu des dispositions de l'article précédent.

ARTICLE 32.- Si la décision disciplinaire est rendue par défaut, l'avocat frappé d'une peine peut former opposition dans le délai d'un mois à dater de la notification à personne de la décision et, si la notification n'est pas faite à personne, dans les deux mois de la notification à domicile.

L'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat de l'ordre qui en délivre récépissé. La Cour d'Appel peut relever de la forclusion l'avocat qui aura justifié d'un cas de force majeure ou d'une impossibilité sérieuse d'avoir eu connaissance de la décision.

ARTICLE 33.- Le droit d'appeler des décisions rendues par le conseil de discipline appartient, dans tous les cas, à l'avocat frappé d'une peine et au Procureur Général.

.../...

ARTICLE 34.- L'appel, soit du Procureur Général, soit de l'avocat frappé d'une peine, n'est recevable qu'autant qu'il a été formé dans les quinze jours de la notification qui leur a été faite par le bâtonnier de la décision du conseil de discipline ; toutefois, en cas de décision par défaut, le délai ne court qu'à compter de l'expiration des délais d'opposition.

Il est formé par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception adressées au bâtonnier et au procureur général lorsqu'il émane de l'avocat intéressé.

Le Procureur Général doit notifier en la même forme son appel à l'avocat mis en cause, et, en outre, en donner avis au bâtonnier.

En cas d'appel de l'avocat ou du Procureur Général, un délai de quinze jours est accordé à la partie à laquelle l'appel est notifié pour interjeter appel incident. Ce délai court du jour de la réception par l'intimé de la lettre recommandée visée à l'alinéa deuxième du présent article.

ARTICLE 35.- Le bâtonnier et l'avocat assisté ou représenté par son conseil, entendus, la cour d'appel statue sur l'appel en assemblée générale et dans la chambre du conseil. Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.

ARTICLE 36.- Toute faute, tout manquement aux obligations que lui impose son serment, commis à l'audience par un avocat, peut être réprimé immédiatement par la juridiction saisie de l'affaire, sur les conclusions du ministère public, s'il en existe, le bâtonnier entendu ou, en cas d'empêchement constaté, le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dûment appelé, et à charge d'appel dans les conditions fixées aux articles précédents. Ces infractions commises à une audience de la Cour Suprême seront jugées par elle en dernier ressort.

Toute infraction résultant d'une atteinte portée par l'avocat au secret de l'instruction, notamment par la communication de documents, pièces ou lettres intéressant l'information en cours est réprimée dans les conditions prévues aux articles 27 à 35 de la présente loi.

ARTICLE 37.- Les sanctions prononcées dans les cas prévus à l'article précédant sont celles qui sont énumérées à l'article 28.

ARTICLE 38.- L'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se croient fondés à intenter devant les tribunaux pour la répression des actes constituant des délits ou des crimes

.../...

T I T R E V

DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES.

ARTICLE 39.- La commission d'office de l'avocat, dans les cas où la loi la permet, est faite par le bâtonnier, sauf dans le cas où il en est autrement disposé.

En dehors du ressort de la juridiction d'instance où réside le bâtonnier, le président de la juridiction peut commettre d'office un avocat résidant au siège de sa juridiction pour satisfaire aux prescriptions légales.

L'avocat régulièrement nommé d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le magistrat commettant.

En cas de non-approbation, et si l'avocat persiste dans son refus le conseil de discipline prononce l'une des peines portées à l'article 28 ci-dessus.

Si le ressort de la juridiction appelée à connaître des faits comporte moins de deux avocats, un conseil peut être choisi par le président de ladite juridiction parmi les officiers fonctionnaires ou citoyens qu'il jugera capables d'assister le prévenu dans sa défense.

ARTICLE 40.- La profession d'avocat est incompatible avec tout emploi impliquant intégration dans un cadre permanent de la fonction publique et avec toute mission confiée par justice, notamment celle d'expert ou d'arbitre rapporteur.

Les avocats pourront être chargés par l'Etat de missions temporaires, même retribuées, mais à la condition de ne faire pendant la durée de leurs missions, aucun acte de leur profession ni directement, ni indirectement. L'avocat chargé de mission devra en aviser le bâtonnier. Celui-ci saisira le Conseil de l'Ordre, lequel décidera si l'avocat intéressé peut-être maintenu au tableau ou sur la liste du stage. Dans la négative, l'avocat est tenu, dans les dix jours, de la notification qui lui en sera faite, d'opter ou d'en aviser le bâtonnier, faute de quoi il est considéré comme démissionnaire.

Toutefois, elle est compatible avec les fonctions de professeurs ou de chargé de cours de droit dans les facultés ou écoles.

L'avocat soumis à des obligations militaires actives ne peut, pendant sa présence sous les drapeaux exercer aucune activité professionnelle.

La profession d'avocat est en outre incompatible avec les autres charges d'officier public ou ministériel, avec tout emploi de directeur, de gérant ou d'administrateur de sociétés, avec des emplois à gages, ceux d'agent comptable et avec toute espèce de négoce.

Ne puvent non plus exercer la profession d'avocat ceux qui, directement ou par personne interposée exercent la profession d'agent d'affaires ou dont le conjoint exerce cette profession.

ARTICLE 41.- L'avocat inscrit au barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat parlementaire, ne peut pendant la durée de ce mandat accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées en raison d'atteintes portées à l'épargne ou au crédit publics, ni contre l'Etat et les établissements publics de l'Etat, ni contre le département dans lequel il a été élu, ni contre les communes de ce département et les établissements publics de ce département ou de ces communes.

L'avocat investi d'un mandat de membre du conseil général ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement, ni contre le département dans lequel il a été élu, ni contre les communes et les établissements publics de ce département ou de ces communes.

La même interdiction s'applique à l'avocat investi d'un mandat municipal pour les affaires de la commune dont il est l'élu et des établissements communaux du ressort de cette commune.

Il est interdit aux avocats inscrits au barreau anciens fonctionnaires, d'accomplir contre les administrations ressortissant du département ministériel auquel ils ont appartenu aucun acte de leur profession à dater de la cessation de leurs fonctions pendant le délai de l'article 90 du Décret n°59-218 du 15 Décembre 1959 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique.

Les sanctions sont celles énumérées à l'article 28.

A titre transitoire, les avocats inscrits au barreau et investis d'un mandat électif, qui sont au Dahomey au moment de la publication de la présente loi, chargés d'affaires de la nature de celles dans lesquelles il leur est interdit d'occuper, auront un délai de six mois à dater de cette publication pour se conformer aux présentes dispositions réglementaires.

ARTICLE 42.- Dans les trois mois de son élection, le conseil de l'ordre arrêtera les dispositions de son règlement intérieur dont copie sera trasmise au Président de la Cour Suprême, au Président de la Cour d'Appel, au Procureur Général, aux Présidents de tribunaux, aux Procureurs de la République du ressort et à chacun des avocats inscrits au tableau ou stagiaires.

Le Procureur Général est en droit, de déférer ce règlement intérieur à la Cour d'Appel qui peut après audition du bâtonnier, annuler celles de ses dispositions qui sont contraires à la loi.

Une copie du règlement intérieur est déposée au greffe de la Cour d'Appel et tenue à la disposition de toute personne intéressée.

ARTICLE 43.- Le maniement des fonds par les avocats s'effectuera sous le contrôle du bâtonnier conformément au règlement intérieur.

Ce maniement est retracé dans une comptabilité dont le règlement intérieur détermine la forme et organise les modes de vérification périodique.

Le règlement intérieur peut obliger les avocats à justifier d'une assurance couvrant leur responsabilité.

ARTICLE 44.- L'association entre avocats est autorisée suivant des modalités déterminées au règlement intérieur.

Chaque association doit être constatée par écrit, un exemplaire du contrat, ainsi que le cas échéant, des contrats modificatifs est remis au Conseil de l'Ordre.

Le tableau et la liste du stage mentionnent à côté du nom de chaque avocat membre d'une association, celui du ou des confrères avec lesquels il est associé.

Chacun des avocats associés demeure responsable vis-à-vis des clients de l'association. Ces avocats ne peuvent assister ni représenter des parties ayant des intérêts différents.

Le contrat d'association devra disposer que les droits de chacun des associés dans l'association lui sont personnels et ne peuvent être cédés.

ARTICLE 45.- Le titre d'avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l'ordre aux avocats qui ont été inscrits au tableau pendant dix ans et qui ont donné leur démission.

Les avocats honoraires restent soumis à la juridication disciplinaire du conseil de l'ordre.

Leurs droits et leurs devoirs sont déterminée par le règlement intérieur.

ARTICLE 46.- En cas de décès ou d'empêchement grave d'un avocat sans associé, le bâtonnier désignera immédiatement un confrère qui gèrera et liquidera les affaires en cours pour le compte des ayants droit.

En cas de contestation, le conseil de l'ordre arbitrera le partage des honoraires entre l'avocat empêché ou les ayants droit de l'avocat décédé, d'une part, et l'avocat chargé de gérer

droit de l'avocat décédé, d'une part, [illegible]
le cabinet, d'autre part.

.../...

L'apposition des scellés sera obligatoire dans le cas de décès ci-dessus prévu, sur les locaux occupés par le cabinet. Leur levée sera requise par le bâtonnier ou l'avocat désigné.

ARTICLE 47.- Les avocats défenseurs exerçant au Dahomey avant la mise en vigueur de la présente loi ainsi que les secrétaires d'avocats défenseurs, tous licenciés en droit, comptant deux années d'exercice de leur profession, seront inscrits au tableau dans l'ordre de leur prestation de serment en qualité d'avocat-défenseur.

Néanmoins, le conseil de l'ordre peut, pour cette inscription, tenir compte en tout ou en partie de l'ancienneté acquise dans un autre barreau.

A titre transitoire, pendant un délai de deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, peuvent être élus Bâtonnier ou membres du Conseil de l'Ordre, les avocats défenseurs ayant respectivement 5 ans et 4 ans d'ancienneté à dater de leur première prestation de serment.

Dans les trente jours qui suivront la publication de la présente loi, le projet du premier tableau sera dressé par une commission comprenant le doyen et les deux avocats le plus anciennement installés au Dahomey.

Ce projet sera déposé au greffe de la Cour d'Appel et copie en sera immédiatement adressée par les soins de la commission à chacun des avocats y figurant.

Ces derniers auront un délai d'un mois, à compter de la publication de la présente loi, pour adresser à la commission leur requête tendant à la rectification du rang qui leur est donné. Cette commission statuera et notifiera sa décision à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la requête.

Dans les dix jours de la notification du rejet de sa requête, l'intéressé pourra se pourvoir devant la Cour d'Appel, celle-ci statuera en assemblée générale et dans la chambre du Conseil, l'intéressé ou son représentant entendu.

A l'expiration du délai de trois mois suivant le dépôt au greffe de la Cour d'Appel le projet de tableau rectifié, compte tenu des décisions de la cour et sous réserve de celles qui n'auraient pas encore été rendues, sera considéré comme définitif.

Ce premier tableau dressé en conséquence sera déposé au greffe de la Cour Suprême et au greffe de la Cour d'Appel et affiché en l'auditoire de chaque juridiction.

Les secrétaires d'avocat défenseur ne remplissant pas la

condition exigée à l'alinéa premier seront admis au stage pour compter de la date de leur prestation de serment, sans avoir à fournir le certificat d'aptitude prévu par l'article 20, 5°.

.../...

Article 48.- Il sera procédé, par un décret pris en conseil des ministres, à l'organisation de l'enseignement et de l'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévu à l'article 20, 5° de la présente loi, et qui ne sera pas exigé jusqu'à la parution dudit décret.

Article 49.- Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

Article 50.- La présente loi sera exécutée comme Loi d'Etat.-

Fait à COTONOU, le 20 AVRIL 1965

Par le Président de la République,

S.M.APITHY

Le Président du Conseil Chef du Gouvernement;

J. AHOMADEGBE-TOMETIN

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation ;

A. ADANDE

AMPLIATIONS :

PR	4
PC	6
SGG	4
C.S.	4
Prc.Gal.	2
Proc.Rép.	2
A.N.D.	4
Ministères	8
J.O.R.D.	1

